

وثيقة أمان الذهبية

(مجموعة راحة البال)

يتفق المؤمن له الوارد إسمه في جدول الوثيقة و شركة آروب للتأمين (والمنوه عنها فيما بعد بالشركة) على إبرام التأمين وفقاً للبنود الواردة بجدول الوثيقة بناءً على البيانات الواردة بطلب التأمين وكافة الإقرارات المذيلة له والتي يعتبر أساساً لهذا التعاقد وجزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة ، وبعد سداد المؤمن له القسط المبين في جدول الوثيقة تتعهد الشركة طبقاً للشروط والأحكام والإستثناءات الواردة في هذه الوثيقة أو الملحق بها ، بتعويض المؤمن له عن الخسائر والأضرار طبقاً للأخطار المنصوص عليها صراحة بجدول الوثيقة فقط وفقاً للشروط التأمينية الآتية وبحد أقصى المبالغ والحدود التأمينية الواردة بجدول الوثيقة .

وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أى مدة لاحقة تكون الشركة قبلت تجديدها كتابياً ويكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها .

القسم الأول

التأمين التكميلي على السيارات الخاصة

نطاق التأمين :-

يضمن هذا التأمين الهلاك، أو التلف، أو الفقد، أو المسؤولية، أو المصاريف الناشئة عن وقوع أي من الأخطار المغطاة المذكورة فيما بعد.

الفصل الأول – الهلاك أو التلف أو الفقد للسيارة المؤمن عليها:

1-الأخطار المغطاة:

تعوض الشركة المؤمن له عن الهلاك أو التلف أو الفقد الذي يلحق بالسيارة المؤمن عليها وملحقاتها المثبتة فيها كنتيجة مباشرة لأي من الأخطار الآتية:

- أ – التصادم و /أو الانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكي مفاجي أو نتيجة لهلاك تسبب عن الإستعمال.
- ب -الحريق و/ أو الانفجار الخارجي و / أو الاشتعال الذاتي.
- ج -الفعل المتعمد من الغير بشرط ألا يكون المُتسبب يعمل في خدمة المؤمن له أو كانت السيارة في عهده أو حيازته أو تحت سيطرته أو من أحد أفراد عائلته.
- د -السطو و / أو السرقة و / أو الشروع فيهما.
- هـ -أثناء النقل البري أو النهري الداخلي أو عبور القنوات و الممرات المائية (من ضفة إلى أخرى) أو النقل بالسكك الحديدية أو باستخدام المصاعد أو الآلات الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن و التفريغ التابعة لأعمال النقل المذكورة .

استثناءات خاصة بالفصل الأول:

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال ما يلي:

1. القدم والبلى والاستهلاك الناتج عن استعمال السيارة المؤمن عليها أو أي جزء منها.
2. التعطل، أو العطب، أو الخلل، أو الكسر الذي يصيب الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية (ما لم يكن ذلك نتيجة حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة).
3. التلف الذي يصيب الإطارات نتيجة الاستعمال العادي.
4. الخسارة التبعية، أو غير المباشرة، أو فقدان الاستعمال، أو أية تعويضات بسبب التوقف عن استعمال السيارة المؤمن عليها.
5. أية ملحقات إضافية بخلاف تلك المثبتة في السيارة من الصانع والمشمولة قيمتها في القيمة المقدرة للسيارة بمعرفة المؤمن له إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة بنوع وقيمة هذه الملحقات والحصول على موافقتها كتابة بموجب ملحق للوثيقة وسداد القسط الإضافي الذي تطلبه الشركة.
6. حوادث السطو أو السرقة بواسطة المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو أحد العاملين لديه أو حائز السيارة أو أحد المخولين بقيادة السيارة المؤمن عليها.
7. من المعلوم والمتفق عليه أن الحد الأقصى لمسئولية الشركة عن الراديو كاسيت بمشتملاته هو ما يعادل 2% من مبلغ التأمين أو قيمة الجهاز حسب المستندات المقدمة أيهما أقل علي أن يكون مثبتاً بالسيارة. وفي حالة ما إذا كانت القيمة التأمينية للجهاز أقل من القيمة السوقية فإنه يتم تسوية التعويض علي أساس نسبة الجزء المسروق إلي قيمة الجهاز ككل.
8. من المعلوم والمتفق عليه يتحمل المؤمن له نسبة 25 % من قيمة الوسائد الهوائية (الإيرباج) ومشتملاتها بشرط حدوث تلف لها نتيجة الحادث في حالة الخسارة الجزئية أو الكلية للسيارة.
9. مبلغ التحمل إن دُكر في جدول الوثيقة أو ملاحقها.
10. أي التزام علي الشركة ينشأ عن أي إتفاق بين المؤمن له والغير.
11. ما ورد صراحة في بند الإستثناءات العامة في هذه الوثيقة.

حدود مسئولية الشركة:

لا تتعدى مسئولية الشركة عن أي حادث خلال مدة التأمين ما يلي:

1. الأضرار المادية للسيارة المؤمن عليها: مبلغ التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل وقت وقوع الحادث طبقاً لأسس تسوية التعويضات وشرط النسبية.
2. الحد الأقصى لمصاريف السحب والحماية والمحافظة على السيارة المؤمن عليها مائتان وخمسون جنيه مصري عن كل تعويض.
3. الزجاج الأمامي للسيارة المؤمن عليها: 5% من مبلغ تأمين السيارة.
4. الزجاج الخلفي للسيارة المؤمن عليها: 3% من مبلغ تأمين السيارة.

الفصل الثاني – المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية (التي قد تلحق بالغير):

1 -تتعهد الشركة في حالة وقوع حادث نتج أو ترتب عن إستعمال السيارة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له - طبقاً للفصل الثاني عن كافة المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئول عن سدادها قانوناً وذلك بحكم قضائي نهائي بما في ذلك المصاريف والأتعاب القضائية التي تتفق بموافقة كتابية من الشركة وذلك بصفة تعويض عن الضرر الذي يلحق بمتلكات الغير ماعدا ما يلي: -

- الأشياء المملوكة للمؤمن له و /أو السائق المرخص له (أو أي فرد من أفراد أسرهم سواء كانوا مقيمين معه أم لا).
- الأشياء التي في حيازة و / أو حراسة و / أو تحت سيطرة المؤمن له و/أو السائق المرخص له (أو لدى أي فرد من أفراد أسرهم سواء كانوا مقيمين معه أم لا).

2- يمتد التأمين بموجب هذا القسم إلى تغطية مسؤولية السائق المرخص له بشرط:

- أن يلتزم السائق المرخص له عن إستعمال السيارة المؤمن عليها بشروط وأحكام الوثيقة ويخضع لها بالقدر الذي تسرى به عليه كما لو كان المؤمن له ذاته.
- ألا يكون هذا السائق مُستحقاً لتعويض بموجب وثيقة تأمين أخرى.

3-في حالة وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض بموجب هذا القسم لأكثر من طرف ثالث فإن مجموع التعويضات المُستحقة لجميع المُستفيدين يجب ألا يزيد عن الحد الأقصى لحدود المسؤولية قبل الغير بما في ذلك المصاريف و الأتعاب القضائية.

استثناءات خاصة بالفصل الثاني:

الشركة غير مسئولة عن أي حادث أو مطالبة تخضع لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وتعديلاته بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

حدود مسؤولية الشركة:

الحد الأقصى للمسؤولية المدنية قبل الغير عشرة آلاف جنيه مصري في الحادث الواحد أو مجموعة حوادث خلال مدة التأمين.

الفصل الثالث – مصاريف العلاج:

تتعهد الشركة في نطاق شرط تحديد المسؤولية –بأن تدفع إلي المؤمن له مصاريف العلاج المعقولة التي تكون قد صُرفت بسبب أية إصابة بدنية تلحق المؤمن له أو سائقة أو أي راكب بالسيارة المؤمن عليها علي أن تكون هذه الإصابة قد نتجت مباشرةً وفوراً عن حادث وقع للسيارة المذكورة وتسبب فيها عوامل عنيفة وخارجية وظاهرة.

حدود مسؤولية الشركة:

الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن مصاريف العلاج عن الشخص الواحد مائتان وخمسون جنيه مصري .

الأخطار التي لا يشملها هذا التأمين إلا بنص صريح (مقابل قسط إضافي):

لا يغطي هذا التأمين الأخطار المذكورة فيما يلي (ما لم تكن قد ذكرت صراحة على إنها مغطاة في الوثيقة) :

- 1- أي هلاك أو تلف أو فقد أو مسؤولية أو مصاريف للسيارة المؤمن عليها تتسبب أو تنشأ عما يلي:-
 - أثناء وجود السيارة المؤمن عليها خارج حدود جمهورية مصر العربية المبينة في جدول الوثيقة.
 - الشغب أو الإضطرابات الأهلية أو الإضرابات العمالية.
 - الأخطار الطبيعية (الفيضان و الزوابع و العواصف و الزلازل و البراكين والسيول وغيرها من الأخطار الطبيعية المشابهة) .
- 2- الإصابات الجسدية بما في ذلك الوفاة للمؤمن له و / أو السائق المرخص له و/ أو ركاب السيارة المؤمن عليها (الحوادث الشخصية) .

إستثناءات لا تغطي بأي حال من الأحوال :

لا يغطي هذا التأمين ما يلي :-

- أي هلاك أو تلف أو فقد أو مسؤولية أو مصاريف تتسبب أو تنشأ عما يلي :
 1. إستعمال السيارة المؤمن عليها على وجه يُخالف ما نص عليه في الشرط رقم (6) من الشروط العامة .
 2. إستعمال السيارة المؤمن عليها في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الإنطلاق أو في تجربة أو إختبار القدرة و قوة الإحتمال أو في تعليم القيادة أو أثناء إستخدامها في قطر مقطورة أو سيارة أخرى ما لم تكن مجهزة و مرخصة لذلك الغرض .
 3. قيادة السيارة المؤمن عليها بواسطة المؤمن له أو السائق المرخص له و يكون تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المسكرات.
 4. قيادة السيارة المؤمن عليها بواسطة المؤمن له أو السائق المرخص له خلافا لما نص عليه بالشرط رقم (4) من الشروط العامة (إلا أن هذا الإستثناء لا يسرى في حالة السطو أو السرقة للسيارة المؤمن عليها).
 5. قيادة السيارة المؤمن عليها من قبل أي شخص يحمل رخصة لا تجيز له قيادة هذه السيارة.
 6. إستعمال السيارة المؤمن عليها داخل نطاق مناطق المطارات المحظور للعامة دخولها.
 7. إستخدام السيارة المؤمن عليها في نقل أشخاص فارين من وجه السلطة أو نقل بضائع أو أشياء مهربة أو محظورة قانوناً.
 8. إذا كانت السيارة المؤمن عليها مؤجرة للغير مقابل أجر أو مستعملة في نقل الركاب أو البضائع مقابل أجور مالية .
 9. الفعل المتعمد من المؤمن له أو أحد تابعيه أو بالتواطؤ مع أي منهما.
 10. أية مسؤولية تترتب بموجب أي إتفاق بين المؤمن له والغير و لم تكن لتترتب بدونه.
 11. الغرامات أو الكفالات أو أي شكل من أشكال الجزاءات المالية.
 12. أي هلاك أو تلف أو فقد أو مسؤولية أو مصاريف تكون مباشرة أو غير مباشرة قد تسببت أو تساهم فيها أو ترجع إلى أو تنشأ أو لها علاقة بما يلي:-

أ -الحرب، الغزو، أعمال العدو الأجنبي، الأعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تُعلن)، الحرب الأهلية.

ب -التمرد، الانتفاضة العسكرية أو الشعبية، الفتنة، العصيان، التآمر، الثورة، السلطة العسكرية أو الغاصبة، التخريب أو الإرهاب.

ج -الحجز، المصادرة أو الاستيلاء أياً كان سببه أو تدمير أو إتلاف الممتلكات بأمر أو إذن أي حكومة شرعية أو أي سلطة عامة.

د -الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن إحتراق وقود نووي.

هـ -مواد الأسلحة النووية.

أسس تسوية التعويضات :

أ) للشركة حق الإختيار بين أن تدفع قيمة الهلاك أو التلف أو الفقد نقداً أو أن تقوم بإصلاح أو إستبدال السيارة المؤمن عليها أو أي جزء منها ، على ألا تتعدى مسؤولية الشركة قيمة الأجزاء الهالكة أو التالفة أو المسروقة مضافاً إليها التكاليف المعقولة لتكوين هذه الأجزاء وذلك بعد خصم مقابل الإستهلاك المقرر بضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد ، مع تسليم قطع الغيار التالفة نتيجة الحادث أو خصم قيمتها من التعويض .

ب) إن الحد الأقصى للقيمة التي يمكن أن تدفعها الشركة عن أي مطالبة عن هلاك أو تلف أو فقد السيارة المؤمن عليها لن يتعدى القيمة المقدرة من قبل المؤمن للسيارة المؤمن عليها وملحقاتها كما وردت في جدول الوثيقة أو القيمة السوقية لمثل هذه السيارة وقت وقوع الحادث (أيهما أقل) مع عدم الإخلال بشرط النسبية الوارد بالشروط العامة للوثيقة .

ج) تحتفظ الشركة بحقها في إعتبار السيارة المؤمن عليها حالة " هلاك كلي " إذا ما تبين لها أن تكلفة إصلاح هذه السيارة غير مجد من الناحية الإقتصادية ، و في هذه الحالة يلتزم المؤمن له بتسليم حطام السيارة المؤمن عليها بالمفتاح خالصة الرسوم الجمركية وأية رسوم و/أو مخالفات متعلقة بإدارات المرور و/أو التأمينات الإجتماعية وكذلك التنازل الموثق عن ملكيته لها إلى الشركة و تحمل رسوم التسجيل المقررة لذلك .

د) في حالة ثبوت تسليم حطام السيارة بحالة تخالف حالتها بعد الحادث مباشرة تقوم الشركة بخصم قيمة الأجزاء المفقودة من السيارة من قيمة التعويض الواجب السداد.

هـ) في حالة فقد السيارة بسبب السرقة أو السطو يلتزم المؤمن له بما جاء في البند (ج) عاليه دون تسليم السيارة أو حطامها إلا إذا تم العثور عليها .

و) إذا تبين أن قطع الغيار أو الملحقات اللازمة للإصلاح لا يمكن الحصول عليها أو غير متوفرة لقدم موديل السيارة أو لأي سبب آخر فإن التعويض عن هذه القطع أو الملحقات لن يتجاوز آخر سعر معن لها في الأسواق المحلية .

ي) في حالة موافقة الشركة على تعويض المؤمن له عن الهلاك الكلي أو الفقد الكلي للسيارة المؤمن عليها يحق للشركة الإحتفاظ بكامل قيمة القسط المبين في جدول الوثيقة عن السنة التي وقع خلالها الحادث عن تلك السيارة التي هلكت أو فقدت.

الشروط العامة للتأمين التكميلي على السيارات الخاصة:

1- تغير الخطر:

يصبح عقد التأمين هذا مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار إذا حدث أي تغيير جوهري في السيارة المؤمن عليها بما يخالف المواصفات الفنية الأصلية لها أو في حالة بيعها أو التنازل عنها أو تغيير الحائز لها أو تغيير نوعية إستخدامها أو في حالة وفاة المؤمن له ما لم يتم إخطار الشركة بهذا التغيير كتابة والحصول على موافقتها بموجب ملحق للوثيقة على أن يتم ذلك قبل وقوع أي حادث.

2- الإحتياجات الواجبة على المؤمن له:

يجب على المؤمن له أن يتخذ كافة الإحتياجات المعقولة للمحافظة على السيارة المؤمن عليها وحمايتها من الهلاك و التلف والفقد وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال دائماً. و يجوز للشركة في أي وقت أن تقوم بمعاينة السيارة المؤمن عليها أو أي جزء منها، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للسيارة المؤمن عليها فإنه يتعين على المؤمن له إتخاذ الإحتياجات اللازمة لمنع زيادة الهلاك أو التلف أو الفقد ، و إذا تم قيادة السيارة المؤمن عليها قبل إجراء الإصلاحات اللازمة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف جديد لن تكون الشركة مسئولة بالتعويض عنه طبقاً لشروط هذه الوثيقة .

3- التزامات المؤمن له عند وقوع الحادث:

- في حالة وقوع حادث قد تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المؤمن له أو السائق المرخص له ما يلي:
- أ - أن يخطر الشركة بذلك في أقرب وقت ممكن وقبل انقضاء 72 ساعة على الحادث مع إعطاء كافة البيانات الخاصة به.
 - ب - عدم البدء في إصلاح السيارة المؤمن عليها إلا بعد تمكين الشركة من معاينتها والحصول على موافقتها الكتابية على تقدير تكاليف الإصلاح .
 - ج - عدم تقديم أي إقرار بالمسؤولية أو عرض أو وعد أو تنازل أو تصالح مع أي شخص كان أو دفع أي مبلغ بدون موافقة كتابية من الشركة.
 - د - في حالة تعرض السيارة المؤمن عليها أو أي جزء منها لحادث حريق أو سطو أو سرقة أو حادث تصادم جسيم أو أي عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة بموجب هذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة فوراً وأن يتعاون مع الشركة في سبيل إدانة مرتكب الحادث وأن يقدم إلى الشركة صورة رسمية من محضر الشرطة وإلا سقط حقه في المطالبة.
 - هـ - أن يخطر الشركة فوراً بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيقات خاصة بالحادث.
 - و - أن يقوم بإبلاغ وتسليم الشركة فوراً أي خطاب، أو مطالبة، أو إنذار، أو أوراق قضائية بمجرد استلام المؤمن له لها.

4- السائق المرخص له وترخيص السيارة:

السائق المرخص له: -

- هو المؤمن له أو أي شخص يقود السيارة المؤمن عليها بموافقة المؤمن له ويشترط دائماً أن يكون السائق المرخص له حاصلاً علي رخصة قيادة سارية المفعول وقت وقوع الحادث طبقاً لقوانين إدارة المرور والقوانين واللوائح الاخرى وأن تكون الرخصة مناسبة لنوع السيارة المؤمن عليها.

ترخيص السيارة: -

- يشترط أن تكون رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها سارية المفعول وقت وقوع الحادث.
- من المعلوم والمتفق عليه إذا تبين أن تاريخ بدء ترخيص السيارة الجديدة (الزير) المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة قبل تاريخ بدء التأمين فلا يحق للمؤمن له المطالبة بأية تعويضات قد تستحق علي هذه السيارة ما لم يتم إخطار الشركة بذلك كتابة لإجراء المعاينة الفنية قبل تاريخ بدء التأمين .

5- شرط النسبية: -

- يتعين على المؤمن له التأمين على السيارة بالقيمة السوقية لها، وإذا كانت القيمة السوقية للسيارة المؤمن عليها تزيد عن مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة لهذه السيارة وقت وقوع الحادث تخفض قيمة التعويض بنسبة مبلغ التأمين إلى القيمة السوقية للسيارة في حالة الخسارة الجزئية فقط.
- ومن المعلوم أن تقدير المؤمن له لقيمة السيارة لا يعتبر قبولاً من الشركة لهذا التقدير؛ ففي حالة هلاك السيارة هلاكاً كلياً فإن القيمة التي تلتزم الشركة بدفعها يجب ألا تزيد عما قدرة المؤمن له في جدول الوثيقة أو عن قيمة السيارة في السوق في تاريخ الهلاك أو التلف أيهما أقل.

6- قيود الإستعمال: -

يقتصر إستعمال السيارة المؤمن عليها على الاستعمالات الشخصية والاجتماعية وفيما يتعلق بعمل أومهنة المؤمن له كما هو مبين في جدول الوثيقة.

7- التأمينات الأخرى: -

إذا وجد وقت وقوع الحادث الذي نشأ عنه الهلاك، أو التلف، أو الفقد أو المسؤولية للسيارة المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة أي تأمين آخر سارياً يغطي نفس السيارة المؤمن عليها يكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد أبرمه لصالح المؤمن له، فإن الشركة لن تكون مسئولة عن سداد أكثر من حصتها النسبية من أي مطالبة عن ذلك الهلاك أو التلف أو الفقد أو المسؤولية مع عدم الإخلال بما جاء بالبند (2) من الفصل الثاني (المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية).

8- حق الدفاع و التسوية: -

يحق للشركة في أي وقت -إذا رأت ذلك مناسباً - إجراء ما يلي:

أ - أن تتولى تمثيل المؤمن له و/أو السائق المرخص له في أي تحقيق أو تحريات خاصة بأي حادث قد يترتب عليه دفع تعويض بموجب القسم الثاني من هذه الوثيقة.

ب - أن تتولى الدفاع و أن تباشر الدعوى بإسم المؤمن له و/أو السائق المرخص له بخصوص أية مطالبة قد تسأل عنها الشركة بموجب هذه الوثيقة و أن تقوم بتسوية هذه المطالبة ، وعلى المؤمن و/أو السائق المرخص له أن يوفر كافة المعلومات و البيانات و المساعدة المطلوبة التي قد تطلبها الشركة .

9- حق الشركة في التخلي عن الإجراءات القضائية: -

يجوز للشركة في أي وقت عند وقوع أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب القسم الثاني من هذه الوثيقة أن تدفع للمؤمن له أو السائق المرخص له القيمة الكاملة طبقاً لحدود مسؤولية الشركة وأن ترفع بعد ذلك يدها عن مباشرة أي دعوى أو دفاع أو تسوية أو إجراءات خاصة بتلك المطالبة ، و لن تُسأل الشركة بعد ذلك عن أي ضرر قد يدعى المؤمن له و/أو السائق المرخص له إلحاقه بأي منهما نتيجة لما تكون الشركة قد قامت به في مباشرتها للدفاع و الإجراءات و التسويات المشار إليها أو نتيجة لتخليها عنها كما لا تُسأل الشركة أيضاً في هذه الحالة عن أية مصاريف أو أتعاب يكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد تكبدها بعد أن تكون الشركة قد رفعت يدها عن مباشرة تلك الإجراءات .

10-الحلول في الحقوق: -

- يجب على المؤمن له و/أو السائق المرخص له سواء قبل أو بعد الحصول على التعويض من الشركة أن يقوم و يساهم و يسمح على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة بغرض إستعمال الحقوق أو مباشرة الدعاوى و الرجوع على الغير أو الحصول على إبراء الذمة أو تعويضات من الغير و التي يحق للشركة أن تقوم بها أو تحل فيها محل المؤمن له و/أو السائق المرخص له عند سداد التعويض المستحق بموجب هذه الوثيقة.

القسم الثاني

تأمين الحوادث الشخصية

فى حالة الاتفاق على ذلك والنص صراحة فى جدول الوثيقة فإن هذا التأمين يمتد ليشمل الحوادث الشخصية وفقاً للشروط التالية:

تتعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه فى حالة حياته أو للمستفيدين فى حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه - طبقاً لما ورد بجدول الوثيقة من تغطيات أو مزايا تأمينية هو مبين فيما بعد - وذلك عن أية إصابة جسمانية نتيجة حادث مغطى بالوثيقة ويشترط أن يكون الحادث فجائى عارض عنيف خارجى وظاهر ومستقل عن أى سبب آخر والذى يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة فى الجدول ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والإشترطات والإستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أى مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المُستحق عنها ولا يتعدى إلزام الشركة عن أى بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند.

أولاً: التغطيات الأساسية

1- الوفاة بحادث:

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة وفاة المؤمن له خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المُستحقين شرعاً فى حالة عدم تحديد مستفيدين، على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المُستحقين المشار إليهم تسقط كافة حقوقه أو حقوقهم في المبلغ المُستحق والذي يظل واجب الأداء إلى وارث / أو ورثة المؤمن عليه طالما أنه لم يثبت فى جانبه فعل القتل.

2- العجز الكلى المُستديم:

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مُستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويشترط استمرار العجز لمدة 12 شهر مُتتالية و أن يكون كلياً و مُستمرّاً و مُستديماً ويعتبر العجز كلياً مُستديماً فى الحالات الآتية:

- فقد إحصار العينين نهائياً إذا ثبتت هذه الحالة بتقرير طبي.
- فقد الذراعين أو اليدين.
- فقد الساقين أو القدمين.
- فقد ذراع وساق.
- فقد ذراع وقدم.
- فقد يد وساق.
- فقد يد وقدم.

كما يُعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة ولا يستحق للمضرور المؤمن عليه أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً.

3- العجز الجزئي المُستديم:

تؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغاً يُعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلي المُستديم المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مُستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويُشترط إستمرار العجز لمدة 12 شهر متتالية و أن يكون مُستمرراً و مُستديماً و ذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي:

(1) الأطراف العليا:	نسبة العجز- الجزئي الأيمن	نسبة العجز- الجزئي الأيسر		نسبة العجز- الجزئي الأيمن	نسبة العجز- الجزئي الأيسر
الفقد الكامل لذراع أو يد	60%	50%	الفقد الكامل لثلاثة أصبع غير الإبهام والسبابة	25%	20%
الفقد الكامل لحركة الكتف	25%	20%	الفقد الكامل للإبهام فقط	20%	15%
الفقد الكامل لحركة المعصم	20%	15%	الفقد الكامل للسبابة فقط	15%	10%
الفقد الكامل لحركة المرفق	20%	15%	الفقد الكامل للوسطى فقط	10%	8%
الفقد الكامل للإبهام والسبابة	30%	25%	الفقد الكامل للبصر فقط	8%	7%
الفقد الكامل للإبهام ولأصبع غير السبابة	25%	20%	الفقد الكامل للخنصر فقط	7%	6%
الفقد الكامل للسبابة ولأصبع غير الإبهام	20%	15%			

وإذا كان المؤمن عليه أعسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.

(2) الأطراف السفلى:			
30%	الفقد الكامل لحركة الركبة	50%	الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة
15%	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	40%	الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة
8%	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	30%	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع
		30%	الفقد الكامل لحركة الحرقفة

(3) الكسور:			
25%	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	30%	كسر لم يلتحم بالساق
10%	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر وإضطرابات وظيفية	20%	كسر لم يلتحم بالقدم
		20%	كسر لم يلتحم بالرسغ

(4) الصمم وإنكماش الأطراف وفقد الأبصار:			
15%	إنكماش طرف سفلي خمسة (5) سنتيمترات على الأقل	40%	الصمم التام
35%	الفقد الكامل لعين واحدة	15%	صمم إحدى الأذنين

ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل، أما بالنسبة لحالات العجز المستديم الغير واردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من المتفق عليه ما يلي:

- إنه إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أي أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلي المستديم.
- لا يُستحق للمؤمن عليه أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الإستعمال ولا يُحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف أو أعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

4- حالة العجز الكلي المؤقت:

- تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعي المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بالعجز الكلي المؤقت بواقع (5 في الألف) من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلي المستديم ويحد أقصى 70% من الأجر الأسبوعي طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمتثل للراحة اللازمة لشفائه ويستحق هذا المبلغ إعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالة الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاوله أي عمل كان ، ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى 52 أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي ويجوز أن يُصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد مُلزمته الفراش للعلاج من الإصابة.
- ويُحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة (7).

الإستثناءات

أولاً: إستثناءات عامة:

- لا تغطي القسم الثاني من هذه الوثيقة (الحوادث الشخصية) حالات الوفاة، أو العجز الكلي، أو الجزئي المستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عن أي من الحالات الآتية:
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم، أو الحرب، أو العصيان، أو الثورة، أو التآمر ضد نظام الحكم وكذا الأفراد التابعين للقوات المسلحة أو الشرطة ما لم تكن التغطية لقيامهم بأعمال مدنية
- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها .
- السفر على الطائرات الحربية.
- إنتحار أو محاولة إنتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب إرتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرادياً لخطر غير ضروري (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفس بشرية) .
- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .
- إستخدام الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية .

ثانياً : إستثناءات لا تُعطىها القسم الثانى من هذه الوثيقة (الحوادث الشخصية) إلا بنص صريح (مقابل قسط إضافي) :

لا يغطي القسم الثانى من هذه الوثيقة (الحوادث الشخصية) حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المُستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عن أي من الحالات الآتية : ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة و المؤمن عليه مقابل قسط إضافي – وفقاً لما ورد بالتغطيات الإضافية:

- العلاج من الإصابة للحالات المُغطاة بالوثيقة .
- النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى .
- الشغب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .
- الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو اجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية سواء أُعلنت الحرب أو لم تُعلن أو حرب أهلية، أو ثورة أو تأمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة غاضبة أو التمرد أو الإنتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان
- الأخطار الطبيعية (الفيضانات والزوابع والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر) .
- السفر على الطائرات الخاصة .
- ممارسة الأنشطة الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولي ورياضة الإنزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس وركوب المنطاد والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات أو القيام بإجراء اختبارات السرعة .
- مصاريف الجنازة .

الحدود الجغرافية:

- جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك.

الجمع بين مزايا التأمين:

- تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت المبين بالجدول بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم .
- ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها لحالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المُستديم فإذا كان المؤمن عليه قد إنتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالتي العجز المُستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة خلال فترة الإثنى عشر شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصاً منه المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المُستديم.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المُستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت .

ثانياً :التغطيات الإضافية

إستبدال المفتاح

موضوع التأمين:

بناءً على طلب المؤمن له تمتد التغطية التأمينية الممنوحة بموجب القسم الثاني من هذه الوثيقة (الحوادث الشخصية) لتشمل التأمين على التغطيات الإضافية التالية وفي حدود مبالغ التأمين الواردة بجدول الوثيقة.

المفتاح البديل :

- يغطي هذا التأمين الخسائر الناتجة عن فقد أو سرقة مفتاح محل الإقامة و/أو مفتاح السيارة الخاص بالمؤمن عليهم وكذلك الخسائر الناتجة عن تلف الأقفال والمفاتيح في حالة السطو أو محاولة السطو على محل الإقامة أو سيارة المؤمن عليهم وتتعهد الشركة بسداد التكلفة الفعلية لإستبدال هذه المفاتيح و/أو الأقفال (الكوالين) وكذلك تكلفة الحصول على الأقفال والكوالين وذلك بحد أقصى مبلغ التأمين الموضح بجدول الوثيقة.

إسترداد تكلفة إستئجار سيارة :

- يغطي هذا التأمين سداد التكلفة المناسبة للسيارة المستأجرة بحد أقصى 24 ساعة فقط في حالة فقد أو سرقة مفتاح السيارة والذي يستغرق إستبداله مدة أكثر من 24 ساعة على ألا تتعدى تكلفة إيجار السيارة بالإضافة إلى تكلفة إستبدال المفتاح مبلغ التأمين الموضح بجدول الوثيقة.
- مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة هو الحد الأقصى للإلتزام شركة أروب للتغطيات الممنوحة بموجب هذا الملحق وخلال مدة التأمين.

الإستثناءات الإضافية الخاصة بهذه التغطية :

تخضع هذه التغطيات للإستثناءات العامة الموضحة بوثيقة الحوادث الشخصية بالإضافة إلى الإستثناءات التالية:

- التكاليف المرتبطة بفقد أو سرقة مفاتيح محل الإقامة الغير أساسية الخاصة بالمؤمن عليهم.
- تكلفة إستبدال مفاتيح السيارة التي لا تمتلكها للإستخدام الشخصي.
- الخسائر التي لا تحدث في حدود فترة سريان التأمين.
- الخسائر الناتجة عن أو المرتبطة بالأعمال التجارية بما في ذلك المتعلقة بعملك أو مهنتك الخاصة.
- الخسائر الناتجة عن الأعمال غير المشروعة.
- الخسائر التي تسبب فيها المؤمن عليه عمداً.
- الخسائر التي تنجم عن الأفعال المباشرة من أحد الأقارب أو ثبت إنه المخطط لها.

الشروط العامة لتأمين الحوادث الشخصية:

1- تغيير الخطر:

إذا إلتحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأي عمل خلاف المذكور صراحة في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المؤمن عليه تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد . إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث.

2- إلتزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث:

- فى حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلى:
- إخطار الشركة فوراً بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث.
- يتعين على المؤمن له أو من ينوب عنه إتباع تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبى على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة الذى يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقى للوفاة.
- أن يُقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة.

وإذا لم يقم المؤمن له أو من ينوب عنه بالإلتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر فى القيام بها سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.

3- الحلول فى الحقوق:

للشركة الحق فى الرجوع على المتسبب من الغير فى الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (فى حالة تغطيتها بقسط إضافى) تكون الشركة قد أدتها بسبب حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة.

الشروط العامة لوثيقة أمان الذهبية (مجموعة راحة البال) :

1- الإخطارات :

- أ - كل إخطار أو مخاطبة للشركة تستلزمها شروط هذه الوثيقة يجب أن تكون كتابية وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة
- ب - إن الشركة غير ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له (أو المستفيد إن وجد) بتاريخ إنتهاء مدة الوثيقة وتكون خالية من أي مسؤولية عند إنتهاء هذه المدة ما لم تكن قد جددت بناء على طلب المؤمن له و تأيد ذلك كتابة من قبل الشركة.

2- مراعاة الشروط والأحكام :

- يتعين على المؤمن له أو أي شخص آخر له الحق في أي تعويض بموجب هذه الوثيقة أن يقوم بمراعاة و تنفيذ نصوص و شروط و أحكام هذه الوثيقة و ملاحظها فيما يتعلق بأي إجراء يلزم إتخاذهُ أو مراعاتهُ ، ويكون هذا الإلتزام شرطاً مسبقاً لأي مسؤولية على الشركة .

3- الإلغاء:

- يجوز للشركة أن تلغي هذه الوثيقة بعد إنقضاء عشرة أيام من إخطار المؤمن له بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له الأقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.
- كما يجوز للمؤمن له أن يطلب إلغاء هذه الوثيقة في أي وقت وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط بعد خصم الجزء المناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها حسب فئات التأمين القصيرة الأجل بشرط ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت خلال سريان الوثيقة.

4- الشرط الفاسخ :

- في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد إستحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه فإن للشركة الحق في أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا أعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال تحتفظ الشركة بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

5- سقوط الحق :

تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

- إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة علي قبول التأمين أو إذا أخفي عن الشركة بيانات جوهريه كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .
- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا أنطوت علي جنائية أو جنحه عمدية.
- ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوي علي غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً .

-6- المحاكم المختصة :

- جميع المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من إختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

-7- التقادم :

- تخضع هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة 752 من القانون المدني المصري.

-8- شرط التحكيم :

- إن كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو تطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه – بناء على إتفاقهم – إلى نص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.